**P U T U S A N**

Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Rachman als Amat Bin Arman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Tengah, Gang Bersama, Rt.013, Rw.07, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, M.Akbar, SH beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 532/Pen.Pid.Sus/2021 tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia **Terdakwa ACHMAD RACHMAN Als AMAT Bin ARMAN (Alm).** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ACHMAD RACHMAN Als AMAT Bin ARMAN (Alm).** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam)** bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,52 gram;
   - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang pembelian narkotika Sebesar Rp.300.000.- (tifa ratus ribu rupiah);

   Dikembalikan kepada Saksi FAHRUDIN.
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat Jalan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan. atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi FAHRUUDIN yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan undercover buy terhadap Terdakwa dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut Saksi FAHRUDIN dan Saksi RAHMADANI langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Selanjutnya Para Saksi melakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti narkotika lainnya, sesampainya dirumah Terdakwa, Para Saksi menemukan kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket narkotika yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp.300.000.- tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 04039/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi FAHRUUDIN yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan undercover buy terhadap Terdakwa dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut Saksi FAHRUDIN dan Saksi RAHMADANI langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Selanjutnya Para Saksi melakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti narkotika lainnya, sesampainya dirumah Terdakwa, Para Saksi menemukan kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket narkotika yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp.300.000.- tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 04039/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fahruudin
   - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah diduga sering melakukan penjualan narkotika pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan;
   - Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Rahmadani yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan undercover buying/menyamar dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
   - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama Saksi Rahmadani langsung mengamankan Terdakwa;
   - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
   - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti narkotika lainnya, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi menemukan kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
   - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket narkotika yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp.300.000.- tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 04039/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual, menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut dan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahmadani
   - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah diduga sering melakukan penjualan narkotika pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan;
   - Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Fahruudin yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan undercover buying/menyamar dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
   - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama Saksi Rahmadani langsung mengamankan Terdakwa;
   - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
   - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti narkotika lainnya, sesampainya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dirumah Terdakwa, Saksi menemukan kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket narkotika yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp.300.000.- tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 04039/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual, menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut dan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LAB: 04039/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena telah diduga melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa awalnya polisi yang menyamar sebagai pembeli memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa pada saat uang diserahkan polisi kemudian menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti narkotika lainnya dan benar ditemukan kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket narkotika yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp.300.000.- tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 04039/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual, menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut dan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,52 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah;
- Uang pembelian Sebesar Rp.300.000.- (tifa ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fahruudin dan Rahmadani dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2021 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan karena menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal ketika saksi Rahmadani dan saksi Fahruudin yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan undercover buying/menyamar dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama Saksi Rahmadani langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmadani dan Fahruudin melakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti narkotika lainnya, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi menemukan kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket narkotika yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp.300.000.- tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 04039/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual, menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut dan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1.** Setiap Orang;

**2.** Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur ”Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Achmad Rachman als Amat Bin Arman sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa saksi Fahruudin dan Rahmadani dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan karena menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Rahmadani dan saksi Fahruudin yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan undercover buying/menyamar dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama Saksi Rahmadani langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rahmadani dan Fahruudin melakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti narkotika lainnya, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi menemukan kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket narkotika yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp.300.000.- tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 04039/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual, menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut dan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,52 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah;

Oleh karena merupakan alat atau hasil tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- Uang pembelian Sebesar Rp.300.000.- (tifa ratus ribu rupiah);

Oleh karena terbukti milik saksi Fahruudin yang digunakan untuk penyamaran membeli narkotika, maka dikembalikan kepada saksi Fahruudin;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Narkotika merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkotika harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rachman als Amat Bin Arman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,52 gram;
   - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah;

   Untuk dimusnahkan;
   - Uang pembelian Sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah); dikembalikan kepada saksi Fahrudin;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sutisna Sawati, S.H. , Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fulitzer Purba, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Andi M. Fachry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Sutisna Sawati, S.H. | Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. |
| Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,

Fulitzer Purba, S.Sos



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*